

1501467-53.2022.8.26.0297

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Alexandre Yuri Kiataqui

Comarca: Jales

Foro: Foro de Jales

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2237919/2022 - 1º Distrito

Policial de Jales, FS9265/2022 - 1º Distrito Policial de Jales

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX DA SILVA FRUTUOZO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Yuri Kiataqui

Vistos.

ALEX DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jales

Foro de Jales

2ª Vara Criminal

Rua 09, 2231, Jales-SP - cep 15700-018

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501467-53.2022.8.26.0297 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501467-53.2022.8.26.0297

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2237919/2022 - 1º Distrito

Policial de Jales, FS9265/2022 - 1º Distrito Policial de Jales

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX DA SILVA FRUTUOZO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Yuri Kiataqui

Vistos.

ALEX DA SILVA FRUTUOZO, nome social Moana Karter, (filho de Amaro Frutuozo Filho e Maria do Socorro da Silva, nascido em 01/10/2000, natural de Maceió - AL, RG 4452168-5-AL) e KENAYA ALMEIDA DO NASCIMENTO (filho de Flordeval Miranda do

Nascimento e Idevani de Almeida, nascido em 07/10/1999, natural de Cariacica - ES, RG 3820816-ES) foram denunciados como incurso no artigo 157, "caput" e § 2º, incisos II (concurso de agentes) e VII (emprego de arma branca), c.c. artigo 29, ambos do Código Penal, porque, segundo denúncia, agindo em concurso de agentes, previamente conluiadas e com unidade de desígnios, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com faca, 01 (um) aparelho celular e a quantia de R\$ 40,00 (quarenta reais) em dinheiro, pertencentes a Cléber Henrique Pereira dos Santos. Recebeu-se a denúncia em 05 de setembro de 2022 (p. 82).

Citados (p. 115 e 116), os réus responderam à acusação por intermédio de advogados constituídos (p. 117/120 e 139/140).

Durante a audiência virtual - realizada por meio de videoconferência, utilizando a ferramenta Microsoft Teams (Comunicado CG nº 284 e 317/2020) - foram ouvidas a vítima (Cléber Henrique Pereira dos Santos) e uma testemunha em comum (Diego Correa Alonso). Por fim, os réus foram interrogados.

O Ministério Público, em alegações finais de p. 189/196, requereu a procedência do pedido, nos termos da denúncia. No tocante à aplicação da pena, pediu a fixação da pena-base no mínimo legal. Postulou o reconhecimento das causas especiais de aumento de pena do art. 157, §2º, incisos II e VII do CP, para aumentar a pena em metade. Entendeu pertinente a fixação do regime inicial fechado para início de cumprimento da pena. Rechaçou a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Em alegações finais de p. 203/208, a defesa de Kenaya requereu a absolvição da ré por insuficiência probatória. Subsidiariamente pleiteou a aplicação da pena no patamar legal mínimo, com fixação do regime de pena equivalente.

Por sua vez, a defesa de Alex (nome social Moana), em alegações finais (p. 209/211), requereu a absolvição do réu por insuficiência probatória.

É o relatório.

O pedido condenatório é procedente.

O réu Alex (nome social Moana), interrogado em juízo, negou a prática do roubo. Conheceu Kenaya em Jales-SP. Faziam "ponto" na avenida perto do Corpo de Bombeiros. O rapaz atravessou a rua e lhes ofereceu cigarro. Não fuma cigarro. A vítima perguntou o valor do programa, tendo respondido que o "oral" era cem reais e o "completo" duzentos reais. O rapaz contratou um programa com o interrogado e com sua amiga Kenaya. Realizaram o "programa" em um terreno baldio próximo ao local em que faziam "ponto". O rapaz se negou a pagar pelo serviço e tentou correr, mas o interrogado segurou-o pela blusa. Recebeu quarenta reais e o celular da vítima, como garantia de que pagaria pelo "programa". Não sabe o porquê a vítima os incrimina. Foram abordados pelos policiais perto de sua residência, na "Vila União". Subiram pela avenida, mas cortaram o caminho para chegarem até a "Vila União". O terreno baldio fica em frente ao Corpo de Bombeiros. Andou até a praça da avenida e virou à esquerda.

A ré Kenaya, interrogada em juízo, negou a prática do roubo. Conheceu "Moana" em Jales-SP. Estavam no "ponto" em frente ao Corpo de Bombeiros. A vítima chegou oferecendo cigarro. "Moana" disse que o rapaz queria fazer um programa com elas. Fizeram o "programa" com a vítima, mas ele se negou a pagar. Realizaram o "programa" em um terreno baldio a três casa do local em que faziam "ponto". "Moana" segurou a vítima e pegaram o celular dela como garantia. Depois seguiram pela avenida até sua residência. Os policiais abordaram-nos próximo à sua residência. Não conhece Cléber. Não sabe o porquê ele as acusa. O terreno fica em uma rua perpendicular à avenida. Esclareceu que a vítima entregou o celular e o dinheiro voluntariamente. Combinaram duzentos reais pelo programa. A vítima entregou apenas quarenta reais. Cléber retirou a carteira voluntariamente para entregar o dinheiro. Não obrigaram a vítima a entregar nada. Acredita que a vítima esteja com vergonha, por isso, acusam-nas.

A vítima Cléber Henrique Pereira dos Santos disse que saiu do serviço e pegou um "vale" para comer um lanche. Em frente ao Corpo de Bombeiros, os réus abordaram-no com uma faca em seu pescoço, tomaram sua carteira e levou seu aparelho celular, além de quarenta reais. O assalto deu-se em frente ao Corpo de Bombeiros. Os réus pediram-lhe um cigarro antes de anunciar o assalto. Recuperou o dinheiro e o

celular. Não conhecia os réus. Pediu ajuda aos bombeiros, que acionaram a polícia. Confirmou que os assaltantes são os réus. Recuperou os objetos por volta das duas horas da manhã. Pegou cinquenta reais em "vale", mas, como comprou um cigarro, restou quarenta e sete reais consigo. Não tinha movimento na avenida no momento dos fatos. Ninguém viu o assalto. Não fez "programa" com os réus.

Diego Correa Alonso, policial militar, atendeu ocorrência de roubo envolvendo os réus. Em contato com a vítima, ela disse que passava pela avenida, próximo ao Corpo de Bombeiros, quando foi rendida por dois travestis, mediante força física e ameaça com uma faca. Foram subtraídos um celular e quarenta reais em dinheiro. Abordaram os réus próximo à escola "Euphly Jalles". Localizaram uma faca de cozinha com um dos réus. Como o outro havia um celular na cintura e quarenta reais em dinheiro. Indagados, os réus afirmaram ter feito um "programa" com a vítima e, como não houve pagamento, subtraíram-no mediante força física. A vítima relatou que o assalto ocorreu próximo ao Corpo de Bombeiros. Sabe que o local é conhecido como "ponto de programas". Não conhecia Kenaya e "Moana". Conhecia Cléber dos meios policiais. A vítima estava um pouco assustada no momento dos fatos. Cléber negou ter realizado o "programa" com os réus. Os bombeiros viram o momento em que Cléber passou pelo "Corpo de Bombeiros" e disseram que, até o momento em que ele voltou para pedir ajuda, houve lapso curto temporal. Não daria tempo de fazer um "programa". No quarteirão de trás do Corpo de Bombeiros há um terreno baldio. Do chamado até encontrar a vítima levou aproximadamente dois ou três minutos. Abordaram os réus de cinco a dez minutos depois.

Como se nota não há dúvidas de que Alex ("Moana") e Kenaya, realmente, subtraíram para si a quantia de quarenta reais, em dinheiro, e um celular pertencentes a Cléber, mediante grave ameaça com emprego de arma branca (faca).

A alegação das rés de que o fato teria sido apenas a concretização da realização de um programa sexual foi afastada pelo depoimento da testemunha, ao relatar que os bombeiros viram o momento em que a vítima passou pelo "Corpo de Bombeiros" e disseram que, até o momento em que ela voltou para pedir ajuda, houve lapso curto temporal, o que não daria tempo de fazer um "programa".

A conduta das acusadas, portanto, se amolda ao tipo penal descrito no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal.

Caracterizado o crime, passa-se à individualização da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela se inicia a pena base para ambas as acusadas 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário correspondente a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, atualizado pelos índices de correção monetária quando da execução, em atenção à situação econômica do réu.

Na segunda fase, não há incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, há incidência da causa de aumento prevista no § 2º do art. 157 do CP, porque o houve o concurso de duas pessoas e a grave ameaça foi exercida com emprego de arma branca. Todavia, não se vislumbra motivo para que causa seja fixada no grau máximo. Assim, aumenta-se a pena de 1/3 (um terço), o que resulta em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa. O tempo em que as acusadas estão presas preventivamente (menos de quatro meses), mesmo que computado na plena aplicada, não interfere no regime inicial de cumprimento da pena (art. 387, § 2º, CPP).

A pena privativa de liberdade será cumprida em regime inicial semiaberto, porque a pena aplicada é superior a 4 (quatro), mas não excede a 8 (oito) anos, as rés são primárias e as circunstâncias judiciais são favoráveis.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porque a pena aplicada é superior a 04 (quatro) anos e o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa.

É também incabível a suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade, pois a pena aplicada é superior a 02 (dois) anos.

Decido.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido e condeno ALEX DA SILVA FRUTUOZO, nome social Moana Karter, (filho de Amaro Frutuozo Filho e Maria do Socorro da Silva,

nascido em 01/10/2000, natural de Maceió - AL, RG 4452168-5-AL) e KENAYA ALMEIDA DO NASCIMENTO (filho de Flordeval Miranda do Nascimento e Idevani de Almeida, nascido em 07/10/1999, natural de Cariacica - ES, RG 3820816-ES) como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e VII c.c. artigo 29, ambos do Código Penal à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e à pena de multa de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário correspondente a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, atualizado pelos índices de correção monetária quando da execução.

Condeno ainda ao pagamento das despesas processuais e, em especial, ao da taxa judiciária no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a" da Lei Estadual nº 11.608/03.

Não poderão recorrer em liberdade, pois ainda persistem os motivos que embasaram a decretação da prisão preventiva. Cuidam os autos de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, CPP), cujas materialidade e autoria estão provadas (art. 312, parte final, CPP). As condenadas não tem vínculo com a Comarca. Logo, a liberdade delas traz risco à aplicação da lei penal, razão pela qual a custódia cautelar deve ser mantida.

Expeça-se guia de recolhimento provisória da pena privativa de liberdade (art. 470, NSCGJ).

Expeça-se recomendação ao estabelecimento penal em que as réus encontram-se recolhidas (art. 431, § 1º, NSCGJ), para imediata remoção ao regime semiaberto ou, na impossibilidade, que se dê a ele prioridade em lista, enquanto aguardam vaga.

Comunique-se ao IIRGD (art. 393, V, NSCGJ).

Com o trânsito em julgado: retifique-se a guia de recolhimento para execução da pena (art. 468, Tomo I, NSCGJ); providencie a execução da multa de acordo com as normas de serviço da Corregedoria Geral da Justiça; oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral com jurisdição sobre o domicílio eleitoral do apenado para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição Federal (art. 18, Res. CNJ 113/10); elabore-se certidão de honorários advocatícios de acordo com a tabela do convênio DPE/OAB; em seguida, arquivem-se os autos com as cautelas necessárias.

Publique-se. Intime-se.

Jales, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA